O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE,** no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 9900097239/2026, **RESOLVE:**
AUTORIZAR a contratação direta, por dispensa de licitação, de BR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.725.899/0001-17, para contratação de serviços de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando a restauração ecológica no âmbito do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social, no Município de Niterói/RJ.
A despesa decorrente da presente contratação deverá ser devidamente empenhada, observadas as formalidades legais.
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços. **Partes:** Município De Niterói e BR CONSTRUÇÕES & MANUTENÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº **20.725.899/0001-17; OBJETO:** Contratação de serviços de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando a restauração ecológica no âmbito do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social, no Município de Niterói/RJ; **Valor total R$ 127.720,00** (cento e vinte e sete mil e setecentos e vinte reais); **Dotação Orçamentária: correrão a conta da Fonte de Recursos: 2.700.00; Programa de Trabalho:** 420118.541.0147.6371**. Natureza da Despesa:** 33.90.39; **Nota de Empenho:** 002381; **Prazo:** 30 dias, a contar da data da publicação. Processo **Administrativo nº 9900097239/2026; Data da assinatura: 10 de setembro de 2026. Fundamento:** art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

RESOLUÇÃO CONJUNTA SECONSER/ SEOP Nº 001, DE 09 DE SETEMBRO DE 2026.
Dispõe sobre o cadastramento de executores (CADEX), a identificação de equipes e veículos e os protocolos de intervenção em vias públicas, no subsolo e no espaço aéreo do Município de Niterói.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 76, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Niterói, e com fundamento na Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025,
CONSIDERANDO a necessidade de ordenar a ocupação e garantir a segurança do espaço público, coibindo a atuação de prestadores irregulares e a exploração clandestina da infraestrutura urbana por grupos faccionados;
CONSIDERANDO o crescimento desordenado e a ocupação irregular de postes por empresas não autorizadas;
CONSIDERANDO que o art. 4º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.988/2025 atribui à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) a gestão, a regulamentação e a fiscalização das diretrizes de utilização das vias públicas, do subsolo e do espaço aéreo.
RESOLVEM:

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Esta Resolução estabelece os requisitos de inscrição no Cadastro de Executores (CADEX), as obrigações de identificação de equipes e veículos e os ritos de comunicação e licenciamento das obras e dos serviços executados em vias públicas, no subsolo e no espaço aéreo do Município de Niterói.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I – empresa cadastrada: a pessoa jurídica inscrita no CADEX, apta a requerer licenças e a registrar autodeclarações no Município;
II – empresa executora: a empresa cadastrada que executa a obra ou o serviço, detentora da responsabilidade técnica e operacional em campo;
III – concessionária contratante: a concessionária, permissionária, operadora ou entidade autorizada, titular da rede ou do serviço, que contrata a empresa executora e responde solidariamente pela intervenção;
IV – CADEX: o Cadastro de Executores de Intervenções em Espaço Público, mantido pela SECONSER, instrumento obrigatório de habilitação operacional no Município;
V – sistema eletrônico: a plataforma digital oficial do Município destinada ao registro de autodeclarações prévias e ao histórico de intervenções;
VI – CISP: o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, integrante da estrutura da SEOP, cujo canal telefônico 153 é o meio oficial de comunicação e de geração de protocolo de ocorrências emergenciais;
VII – trecho: a extensão contínua de via, logradouro ou faixa de servidão objeto de uma única licença, delimitada por coordenadas geográficas de início e de fim.
VIII – empresa subcontratada: a pessoa jurídica contratada, em qualquer grau, pela empresa executora para executar, no todo ou em parte, a intervenção objeto de licença ou de autodeclaração.

CAPÍTULO II – DO CADASTRO DE EXECUTORES (CADEX)

Seção I – Da obrigatoriedade

Art. 3º A inscrição prévia e ativa no CADEX é condição indispensável para a atuação de pessoa jurídica nas vias públicas, no subsolo e no espaço aéreo do Município.
§ 1º A exigência do *caput* alcança a empresa subcontratada em qualquer grau, vedada a execução de qualquer parcela da intervenção, ainda que acessória, por pessoa jurídica sem inscrição ativa no CADEX.
§ 2º A atuação sem inscrição ativa no CADEX equipara-se à execução de obra ou serviço sem autorização da SECONSER, sujeitando o infrator ao inciso XXI do Anexo Único da Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025.
Art. 4º Somente a empresa cadastrada tem legitimidade para requerer licença de execução e para registrar autodeclarações de manutenção e de emergência.
Art. 5º A inscrição no CADEX constitui, para a pessoa jurídica que não detenha concessão, permissão ou delegação de serviço público, a autorização específica de que trata o art. 2º, VI, da Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025, e não dispensa a obtenção das licenças e autodeclarações previstas no Capítulo III, nem autoriza, por si só, o início de perfurações, escavações, abertura de valas ou passagem de cabos.

Seção II – Das exigências documentais

Art. 6º A pessoa jurídica interessada dirige à SECONSER requerimento de inscrição no CADEX, instruído com:
I – documentação jurídica e fiscal:
a) cartão CNPJ ativo;
b) contrato social ou estatuto consolidado, com as alterações vigentes registradas na Junta Comercial;
c) documento de identidade e CPF dos sócios administradores ou dos procuradores, acompanhados do respectivo instrumento de mandato;
d) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
e) certidão negativa de débitos estaduais;
f) certidão negativa de débitos municipais;
g) certificado de regularidade do FGTS – CRF;
h) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
II – documentação técnica:
a) registro do responsável técnico vinculado à empresa no conselho profissional competente;
b) anotação de responsabilidade técnica – ART – ou registro de responsabilidade técnica – RRT – de cargo ou função em vigor;
c) relação descritiva de equipamentos e do contingente de pessoal técnico;
III – declaração de regularidade da atuação perante os órgãos reguladores federais ou estaduais competentes, de caráter estritamente declaratório, sem delegação de competência regulatória ao Município;
IV – mapa da infraestrutura própria existente no Município, em arquivo digital vetorial georreferenciado, limitado à infraestrutura instalada em bem público e resguardado o sigilo legal, quando aplicável;
V – contrato de compartilhamento de infraestrutura vigente, firmado com a pessoa jurídica detentora da infraestrutura de suporte utilizada no Município, acompanhado de comprovante de adimplência relativo exclusivamente às instalações localizadas em Niterói.

Seção III – Da análise, da validade e da inaptidão

Art. 7º A SECONSER decide sobre o requerimento de inscrição no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
§ 1º A inscrição deferida tem validade de 12 (doze) meses, renovável mediante atualização documental.
§ 2º A relação das empresas com CADEX ativo é publicada e mantida atualizada em sítio eletrônico da Prefeitura, para consulta pública e para o exercício do poder de polícia pelos Fiscais do Sistema Viário e da Guarda Civil Municipal, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025.

Art. 8º Verificada a expiração, a perda de validade ou a não renovação de qualquer documento exigido no art. 6º, a SECONSER notifica a empresa cadastrada para saneamento no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 1º Transcorrido o prazo sem saneamento, a inscrição passa ao status de inapta.
§ 2º A empresa inapta fica impedida de requerer licenças e de registrar autodeclarações.
§ 3º A habilitação é restabelecida após o saneamento das pendências.

CAPÍTULO III – DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE SEUS PROTOCOLOS

Art. 9º As intervenções executadas por empresa cadastrada classificam-se em três categorias, submetidas a protocolos distintos de liberação:
I – obras de infraestrutura, sob regime de licenciamento prévio;
II – serviços de manutenção rotineira, sob regime de autodeclaração prévia;
III – atendimentos de emergência, sob rito de acionamento expresso do CISP.

Seção I – Das obras de infraestrutura

Art. 10. Consideram-se obras de infraestrutura a abertura de valas, a escavação a céu aberto, a perfuração subterrânea por métodos não destrutivos, a implantação de postes e a instalação ou expansão estrutural de redes.
Art. 11. É vedado o início da obra de infraestrutura sem a prévia obtenção de licença para execução, expedida individualmente por trecho ou projeto.
Art. 12. O pedido de licença é instruído com a planta de locação da intervenção na via, o cronograma físico e a ART ou o RRT específicos da intervenção.
Art. 13. A SECONSER decide sobre o pedido de licença no prazo de 20 (vinte) dias úteis.
Parágrafo único. A validade da licença deferida corresponde ao prazo do cronograma aprovado.
Art. 14. O canteiro de obra de infraestrutura deve exibir placa ou *QR Code* em local visível, com a razão social da empresa executora, o número da licença, o escopo da atividade e a data prevista de encerramento.

Seção II – Dos serviços de manutenção rotineira

Art. 15. Consideram-se serviços de manutenção rotineira as atividades que não modificam a estrutura da via, tais como o ajuste e a substituição de componentes, a emenda de fios, a passagem de cabos em dutos ou caixas subterrâneas existentes e a manutenção preventiva em redes aéreas.
Art. 16. Os serviços de manutenção rotineira independem de licença prévia.
Art. 17. A empresa executora deve registrar no sistema eletrônico o cronograma georreferenciado e o roteiro do serviço antes do deslocamento das equipes.
Parágrafo único.A ausência de registro prévio sujeita a empresa executora às sanções previstas no inciso IV do Anexo Único da Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025.

Seção III – Do atendimento de emergência

Art. 18. Considera-se emergência a intervenção não programada e imediata, destinada a:
I – mitigar risco iminente à vida, à saúde, à segurança ou ao patrimônio; ou
II – restabelecer serviço essencial cuja interrupção atinja a coletividade de usuários.
Art. 19. O atendimento de emergência independe de licença prévia e de autodeclaração no sistema eletrônico, sendo obrigatório o acionamento telefônico do número 153 (CISP) no momento do deslocamento da equipe.
§ 1º A comunicação deve informar o número do CADEX da empresa, o endereço da ocorrência, a natureza do risco, o tipo e placa do veículo utilizado, o nome, identidade e telefone de contato do responsável presente no local.
§ 2º O CISP gera número de protocolo, que a equipe em campo deve portar e exibir de imediato quando solicitado por agente municipal.
Art. 20. Concluído o atendimento, a empresa executora dispõe do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para registrar no sistema eletrônico o número do protocolo do CISP, as imagens e o escopo do serviço executado.
Parágrafo único. A ausência de registro no prazo do *caput*, ou a verificação, a partir dele, de que a intervenção não se enquadra nas hipóteses do art. 18, sujeita a empresa executora às sanções previstas no inciso III do Anexo Único da Lei Municipal nº 3.988, de 9 de abril de 2025.

CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

Art. 21. O veículo ou o maquinário empregado em via pública pela empresa executora ou por empresa subcontratada deve portar identificação visual permanente.
Parágrafo único. A identificação consiste em pintura ou adesivação afixada em ambas as laterais com o nome da empresa e na traseira o nome da concessionária contratante.
Art. 22. É vedada a intervenção no subsolo ou no espaço aéreo municipal por profissional desprovido de identificação civil e corporativa.
Art. 23. O técnico ou operário em campo deve utilizar, de modo visível, crachá funcional com:
I – fotografia atualizada do portador;
II – nome completo e número de documento oficial de identificação;
III – função ou cargo exercido;
IV – razão social da empresa empregadora;
V – prazo de validade do crachá.
Art. 24. O técnico ou operário em campo deve utilizar uniforme com identificação da empresa empregadora, aplicada de forma visível, e os equipamentos de proteção individual exigidos pela natureza da atividade executada.
§ 1º O uniforme deverá conter a razão social ou a marca da empresa empregadora em dimensão que permita a leitura à distância compatível com a fiscalização em via pública.
§ 2º Nas intervenções em altura, em vias de tráfego ou em espaço confinado, o uniforme deve incorporar faixas retrorrefletivas.
Art. 25. A equipe em campo deve portar ordem de serviço subscrita por seu responsável técnico ou por preposto por ele designado, exibindo-a de imediato quando solicitada por agente municipal.
§ 1º A ordem de serviço deve indicar a empresa executora, a empresa subcontratada, quando houver, com o respectivo número de CADEX, a concessionária contratante e o endereço ou o trecho de atuação, a descrição do serviço, a data de execução e a identificação do responsável pela equipe.
§ 2º No atendimento de emergência, a ordem de serviço pode ser apresentada em formato digital, dispensada a indicação prévia do endereço quando a designação ocorrer com a equipe já em deslocamento.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 26. Concluída a obra de infraestrutura, a empresa executora deve protocolar na SECONSER o projeto como efetivamente construído (*As Built*), em formato digital vetorial georreferenciado, com indicação da profundidade ou da altura da infraestrutura instalada.
Art. 27. Até a disponibilização pública do sistema eletrônico, os pedidos de inscrição no CADEX, os requerimentos de licença, as autodeclarações e os registros de que trata o art. 20 são recebidos mediante protocolo de processo administrativo ou por endereço eletrônico institucional criado para esse fim.
Art. 28. O cadastramento no CADEX não exime as empresas da obrigatoriedade de disponibilizar agentes de apoio ao tráfego durante a realização de obras e serviços que gerem impacto na circulação viária, nos termos da Lei Municipal nº 4.038, de 2025.
Art. 29. A concessionária contratante, a empresa executora e a empresa subcontratada que já atuam no Município na data de publicação desta Resolução dispõem do prazo de 60 (sessenta) dias para protocolar o pedido de inscrição no CADEX.
Parágrafo único. As obrigações de acionamento do CISP e de identificação de veículos e de pessoal, previstas no Capítulo IV, são de cumprimento imediato, independentemente do prazo de que trata o caput.
Art. 30. Os casos omissos são resolvidos conjuntamente pelos titulares da SECONSER e da SEOP.
Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
Atos da Secretária

PORTARIA SMDH Nº 34/2026 - A **Secretária Municipal de Direitos Humanos de Niterói**, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras abaixo identificada para compor a **Comissão de Ética e Integridade Mulher – CEIM**, no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, considerando sua experiência profissional e conhecimento técnico compatíveis com as atribuições do referido colegiado.
Titular: Mirian Machado Martins (Mat.: 2080-0)
Suplente:Shaiene Santos Balbino (Mat.: 500000444)